

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2019년 정보기술(IT) 분야 특정감사

제 목 : 중문 관광정보 개방 지원 용역계약 체결 미흡

관계부서 : ◇◇팀

내 용

1. 업무개요

공사는 보유하고 있는 한국관광정보를 무료로 대외 개방하여 민간분야에서 관광콘텐츠를 직접 관광객에게 공급할 수 있도록 지원하는 공개 API(Open API; Open Application Programming Interface)³⁷⁾인 ‘관광정보 대외개방 서비스(TourAPI)’ 사업을 시행하고 있다. ◇◇팀(당시 ●●팀 및 ○○팀)은 2016년에 동 사업의 일환으로 스마트관광정보 데이터베이스 시스템을 다국어로 구축하고 중국, 일본 등 해외 개방을 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

국가계약법 제7조 제1항, 같은 법 시행령 제26조 제1항, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조 제1항 및 제2항의 규정 등에 따르면 국가를 당사자로 하는 계약을 체결하고자 할 때에는 경쟁입찰에 부치도록 되어 있고, 예외적으로 수의계약에 의할 수 있는 경우는 추정가격이 2천만 원(계약상대자에 따라 일부³⁸⁾의 경우 5천만 원)

37) Open API는 누구나 사용할 수 있도록 공개된 API로 임의의 응용 프로그램을 쉽게 만들 수 있도록 준비된 프로토콜, 도구 같은 집합으로 프로그램 개발자는 운영 체제의 상세한 기능을 몰라도 공개된 몇 개의 API만으로도 쉽게 응용 프로그램을 개발할 수 있음

※ 출처 : 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전(<https://terms.tta.or.kr>)

이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약, 계약상대자가 특정인의 기술 등이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우 등으로 한정되어 있다.

그리고 국가계약법 시행령 제29조에 따르면 제26조 제1항 제5호 라목³⁹⁾, 제27조⁴⁰⁾ 및 제28조⁴¹⁾의 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 같은 법 시행령 제68조에 따르면 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사계약으로서 다른 법률에 의하여 분리발주할 수 있거나, 성질이나 규모 등에 비추어 분할시공함이 효율적이거나, 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 경우에는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약을 체결할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇◇팀(당시 ●●팀 및 ○○팀)은 공사가 보유한 한국관광정보의 해외개방을 통한

-
- 38) 여성기업(「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호), 장애인기업(「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2호), 소기업(「중소기업기본법」 제2조 제2항), 소상공인(「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조) 등
- 39) ① 법 제7조 제1항 단서에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.
1. 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우
 - 라. 비상재해가 발생한 경우에 국가가 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우
- 40) ① 경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.
1. 제10조의 규정에 의하여 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 제20조 제2항의 규정에 의하여 재공고입찰을 실시하더라도 제12조의 규정에 의한 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우
 2. 제20조 제2항의 규정에 의하여 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.
- 41) ① 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위안에서 수의계약에 의할 수 있다. 다만, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.
- ② 제1항의 규정은 낙찰자가 계약체결후 소정의 기일내에 계약의 이행에 착수하지 아니하거나, 계약이행에 착수한 후 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에 이를 준용한다.

한국 홍보효과 강화 및 관광정보 활용 확산을 위하여 2016년에 한국관광정보의 중국 개방을 추진하며 아래 [표]와 같이 3건의 용역계약을 (주)■■■■과 수의계약 형태로 체결하였다.⁴²⁾ 이 3건의 계약을 살펴보면, 2016년 7월 5일에 체결한 ‘관광정보 대외개방서비스 중국개방 사업지원’ 계약과 2016년 10월 1일에 체결한 ‘관광정보 중국개방 사업지원 용역’ 계약은 과업내용⁴³⁾과 계약금액 및 산출내역이 동일하고 계약기간이 연이어 있으며, 이 보다 앞서 2016년 5월 25일에 체결한 ‘TourAPI 중국어 관광정보 개방 서비스 구축’ 용역 계약은 과업내용⁴⁴⁾ 상 위에 언급한 2건 계약과 밀접한 연관이 있고 과업기간이 4일 중복되어 연속하여 있었다.

[표] 중국어 관광정보 개방 서비스 관련 용역계약 내역

계약체결일	계약기간	계약명	계약금액	계약상대자
'16.5.25.	'16.5.25.~ '16.7.8.	TourAPI 중국어 관광정보 개방 서비스 구축	19,690천 원	(주)■■■■
'16.7.5.	'16.7.5.~ '16.9.30.	관광정보 대외개방서비스 중국개방 사업지원	19,800천 원	(주)■■■■
'16.10.1	'16.10.1.~ '16.12.31.	관광정보 중국개방 사업지원 용역	19,800천 원	(주)■■■■
계			59,290천 원	

자료: 계약대장 내용 재구성

42) 관련문서 : ●●팀-319(2016.05.24.)호, ●●팀-383 (2016.07.04.)호, ○○팀-551(2016.09.28)호

43) 과업내용서 내용이 완전히 일치하며, 주요 과업내용은 다음과 같음

- 관광정보 중국개방 업무진행과 관련한 의사소통 제반업무 지원
- 중국어 관광정보 대외개방 홈페이지 운영 관리 업무
- 중국 현지 ICT 공모전 운영 지원
- 마케팅 성과관리 지원

44) ‘TourAPI 중국어 관광정보 개방 서비스 구축’ 용역의 주요 과업내용은 다음과 같음

- 중국 개발자를 위한 중국어 관광정보 개방 홈페이지 구축
- ICT 공모전 안내 및 공모전 참가 앱 소개 게시판 제작
- 관리자 기능 개발

따라서 이 3건의 계약은 중국어 관광정보 개방 서비스와 관련 과업에 대한 단일
한 용역 건으로 판단되며, 계약 규모나 성격⁴⁵⁾ 등을 고려할 때, 국가계약법 시행령
에 규정된 수의계약 또는 분리발주가 가능한 예외사유에 해당하지 않으므로 경쟁
입찰 방식으로 용역업체를 선정하여야 마땅하다. 그러나 ◇◇팀(당시 ●●팀 및 ○○팀)
은 수의계약이 가능하도록 추정가격이 2천만 원 미만인 3건의 용역으로 분할하여
수의계약을 체결하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

◇◇팀은 감사결과를 수용하면서 추후 이런 사항이 재발하지 않도록 하겠다고
답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 용역계약 체결 업무를 소홀하게 한 관련자에게 주의를
촉구하시기 바랍니다.(주의)

45) 3건 계약의 총 계약금액은 59,290천 원으로 이 3건을 단일 용역으로 볼 때, 추정가격 5천만 원을 상회
하는 일반 용역계약에 해당함